

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الجزء الأول: الأحكام العامة وتأسيس الشركات (المواد ١-١٥)

第一部分：总则与公司设立（第一条至第十五条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة · Revised Edition · 审校版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》（伊斯兰历1443年第 M/132 号皇家法令颁布，2022年）主要条款的**非官方中文参考译本**，部分条款以摘要方式呈现。本翻译仅供一般性介绍与定向查阅之用，不构成法律意见，亦非任何沙特政府机构认证的官方译本。唯一具有法律约束力的文本是刊登于沙特官方公报《乌姆·库拉报》（Umm Al-Qura）的阿拉伯文原文。拟据此作出商业决定的投资者，请查阅完整官方文本并咨询具备沙特执业资格的法律顾问。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية لأبرز أحكام نظام الشركات السعودي، وقد صيغت بعض المواد بأسلوب موجز لأغراض العرض. وهي لا تغني عن الرجوع إلى النظام ولائحته التنفيذية بالكامل، ولا تُعد استشارة قانونية. النص العربي المنشور في جريدة أم القرى هو النص الملزم قانوناً والوحيد المعتمد.

المرسوم الملكي

皇家法令

النص العربي	中文法律文本
مرسوم ملكي رقم (م/132) أولاً: الموافقة على نظام الشركات. ثانياً: لا يخل ما ورد في النظام بالأحكام والاختصاصات المقررة للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. ثالثاً: على الشركات القائمة تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد على (سنتين) من تاريخ نفاذه.	皇家法令第 M/132 号 一、批准《公司法》。 二、本法规定不妨碍适用于沙特中央银行（SAMA）与资本市场管理局（CMA）的相关规定，亦不影响其法定职权。 三、现有公司须自本法生效之日起不超过两年的期限内调整其状况，以符合本法规定。

الباب الأول: الأحكام العامة (المواد 1 - 5)

第一章 总则（第一条至第五条）

المادة	الكل
الأولى (التعريفات): المملكة، النظام، اللوائح، الوزارة (التجارة)، الهيئة (السوق المالية)، الجهة المختصة، الأقارب، اليوم.	الكل (الكل): ملك، المملكة، النظام، اللوائح، الوزارة (التجارة)، الهيئة (السوق المالية)، الجهة المختصة، الأقارب، اليوم.
الثانية (تعريف الشركة): كيان قانوني يؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس... لاستهداف الربح... ويجوز تأسيسها بالإرادة المنفردة (شركة الشخص الواحد) أو كغير ربحية.	الثانية (تعريف الشركة): كيان قانوني يؤسس بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس... لاستهداف الربح... ويجوز تأسيسها بالإرادة المنفردة (شركة الشخص الواحد) أو كغير ربحية.
الثالثة (جنسية الشركة): تعد الشركة سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.	الثالثة (جنسية الشركة): تعد الشركة سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
الرابعة (أشكال الشركات): أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.	الرابعة (أشكال الشركات): أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الخامسة (اسم الشركة): يجب أن يقتصر بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. ويجوز تعديله دون المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها السابقة.	الخامسة (اسم الشركة): يجب أن يقتصر بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. ويجوز تعديله دون المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها السابقة.
الكل (الكل): ملك، المملكة، النظام، اللوائح، الوزارة (التجارة)، الهيئة (السوق المالية)، الجهة المختصة، الأقارب، اليوم.	الكل (الكل): ملك، المملكة، النظام، اللوائح، الوزارة (التجارة)، الهيئة (السوق المالية)، الجهة المختصة، الأقارب، اليوم.

الفصل الأول: تأسيس الشركة (المواد 6 - 10)

الجزء الأول: تأسيس الشركة (المواد 6 - 10)

المادة	البنود
السادسة (طلب التأسيس):	يقدم المؤسسون الطلب إلى السجل التجاري. في حال الرفض (ويجب أن يكون مسبباً)، يحق التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من الإبلاغ، ثم أمام الجهة القضائية المختصة إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال (30) يوماً.
السابعة (وثائق التأسيس):	لكل شركة "عقد تأسيس"، عدا المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة (الشخص الواحد) فيكون لها "نظام أساس". يجب أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى.
الثامنة (قيد الوثائق):	يجب قيد عقد التأسيس أو النظام الأساسي لدى السجل التجاري. لا يجوز الاحتجاج على الغير إلا بعد القيد.
التاسعة (الشخصية الاعتبارية):	تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها. وتنقل جميع عقود المؤسسين إلى ذمة الشركة.
العاشر (أغراض الشركة):	تداول أغراضها بعد القيد وحصولها على التراخيص اللازمة.
السادس (تأسيس الشركة):	يقدم المؤسسون الطلب إلى السجل التجاري. في حال الرفض (ويجب أن يكون مسبباً)، يحق التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من الإبلاغ، ثم أمام الجهة القضائية المختصة إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه خلال (30) يوماً.
السابع (وثائق التأسيس):	لكل شركة "عقد تأسيس"، عدا المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة (الشخص الواحد) فيكون لها "نظام أساس". يجب أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى.
الثامن (قيد الوثائق):	يجب قيد عقد التأسيس أو النظام الأساسي لدى السجل التجاري. لا يجوز الاحتجاج على الغير إلا بعد القيد.
التاسع (الشخصية الاعتبارية):	تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها. وتنقل جميع عقود المؤسسين إلى ذمة الشركة.
العاشر (أغراض الشركة):	تداول أغراضها بعد القيد وحصولها على التراخيص اللازمة.

اتفاقيات الشركاء والحصص (المواد 11 - 15)

股東協議與出資（第十一條至第十五條）

المادة	البنية
الحادية عشرة (اتفاق الشركاء والميثاق العائلي): يجوز إبرام اتفاق ينظم العلاقة بين الشركاء، أو "ميثاق عائلي" ينظم الملكية العائلية والحوكمة وتوزيع الأرباح. يكون ملزماً ولا يجوز أن يخالف النظام.	第十一条 (股東協議與家族憲章)： 允許簽訂規範股東之間關係的協議，或訂立規範家族所有權、治理及利潤分配的"家族憲章"。該等文件具有約束力，但不得違反本法或設立文件。
الثانية عشرة (البيانات الواجبة): اسم الشركة، شكلها، رقم السجل التجاري، رأس المال (عدا التضامن والتوصية)، وعبرة (تحت التصفية) إن لزم.	第十二条 (必備信息)： 公司文件須載明：公司名稱、公司形式、商業登記號、註冊資本（無限公司及兩合公司除外）；公司處於清算期間的，須加注"清算中"字樣。
الثالثة عشرة (حصة الشريك): يجوز أن تكون نقدية أو عينية أو عملاً (عدا المساهمة). لا يجوز أن تكون السمعة أو النفوذ. الحصص النقدية والعينية فقط تكون رأس المال.	第十三条 (出資形式)： 出資可為貨幣、實物或勞務（股份公司除外）。聲譽或影響力不得作為出資。僅貨幣出資與實物出資構成公司註冊資本。
الرابعة عشرة (تقديم الحصة): إذا كانت الحصة عينية، كان الشريك مسؤولاً عن ضمانها (الهلاك والاستحقاق والعيوب) وفق أحكام عقد البيع. وإذا كانت الحصة عملاً، وجب على الشريك أدائه بنفسه، ولا يجوز له أن يزاوّل لحسابه الخاص النشاط ذاته.	第十四条 (出資的交付)： 以實物出資的，出資股東須依照買賣合同的規定承擔擔保責任（滅失、權利瑕疵及物之瑕疵擔保）。以勞務出資的，股東須親自履行，且不得為自身利益從事同類業務。
الخامسة عشرة (التأخر في التقديم): للشركة مطالبة الشريك بالتنفيذ، أو تعليق حقوقه (كالأرباح والتصويت)، مع الحق في التعويض.	第十五条 (遲延出資)： 股東遲延出資的，公司有權要求其履行出資義務，或暫停其分紅權、表決權等股東權利，並保留損害賠償請求權。

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. عقد التأسيس vs النظام الأساسي (المادة 7):

يفرق النظام السعودي بدقة بين وثيقتين:

"عقد التأسيس"

(设立协议 / Deed of Incorporation) ويُستخدم لشركات الأشخاص (التضامن والتوصية)، و

"النظام الأساسي"

(公司章程 / Articles of Association) ويُستخدم للمساهمة والمساهمة المبسطة وشركة الشخص الواحد. يجب على المستثمر

الصيني الانتباه إلى هذا التمييز عند صياغة الوثائق التأسيسية.

2. الميثاق العائلي (المادة 11):

أتاح النظام السعودي صراحةً

"الميثاق العائلي"

(家族宪章 / Family Charter) كوثيقة ملزمة قانوناً. هذه المادة ذهبية للشركات العائلية (السعودية والصينية على حد سواء)

لحماية الملكية من التفتت بسبب الميراث أو الطلاق، وتنظيم حوكمة العائلة وتوزيع الأرباح.

3. الأثر القانوني للقيد (المادة 8):

قاعدة

"لا يجوز الاحتجاج على الغير إلا بعد القيد"

(未经登记不得对抗第三人) تعني أن أي تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسي (مثل تغيير المديرين أو زيادة رأس المال) لا

يصح نافذاً في مواجهة الأطراف الثالثة (مثل البنوك أو الدائنين) إلا من تاريخ تحديثه في

السجل التجاري (CR)

. لاحظ أن النص السعودي يطلق "الغير" دون اشتراط حسن النية، بخلاف صياغات مماثلة في القانون الصيني تقيده بـ "善意第三人".

4. الحصص العينية وضمان العيوب (المادة 14):

عندما يساهم شريك بحصة عينية (مثل عقار أو معدات)، فإنه يتحمل

"ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية"

(权利瑕疵与隐蔽瑕疵担保) بنفس أحكام عقد البيع. إذا ظهرت عيوب في الأصل المقدم، يحق للشركة المطالبة بالتعويض. كما

يلتزم مقدم حصة العمل بعدم مزاوله النشاط ذاته لحسابه الخاص.

5. تنبيه اصطلاحي: شركة التضامن (المادة 4):

تُرجمت شركة التضامن بـ "无限公司" (الشركة غير المحدودة المسؤولة) لأنها في النظام السعودي شركة ذات

شخصية اعتبارية مستقلة

، بخلاف "普通合伙企业" في قانون المشاريع التشاركية الصيني التي تختلف معاملتها من حيث الشخصية القانونية. أُبقي على المرادف بين قوسين لتسهيل الفهم.

قاموس نظام الشركات

公司法术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني القانوني	النطق (Pinyin)
نظام الشركات	《公司法》	Gōngsī Fǎ
وزارة التجارة	商务部	Shāngwù Bù
هيئة السوق المالية (CMA)	资本市场管理局	Zīběn Shìchǎng Guǎnlǐjú
البنك المركزي السعودي (SAMA)	沙特中央银行	Shātè Zhōngyāng Yínháng
السجل التجاري (CR)	商业登记（机关）	Shāngyè Dēngjì (Jīguān)
عقد التأسيس	设立协议	Shèlì Xiéyì
النظام الأساسي	公司章程	Gōngsī Zhāngchéng
شركة التضامن	无限公司（普通合伙性质）	Wúxiàn Gōngsī
شركة التوصية البسيطة	两合公司（有限合伙性质）	Liǎnghé Gōngsī
شركة المساهمة (JSC)	股份公司	Gǔfèn Gōngsī
شركة المساهمة المبسطة (SJSC)	简易股份公司	Jiǎnyì Gǔfèn Gōngsī
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)	有限责任公司	Yǒuxiàn Zérèn Gōngsī
شركة الشخص الواحد	一人公司	Yīrén Gōngsī
الميثاق العائلي	家族宪章	Jiāzú Xiànzhāng
الحصة النقدية	货币出资	Huòbì Chūzī
الحصة العينية	实物出资	Shíwù Chūzī
حصة العمل	劳务出资	Láowù Chūzī
الشخصية الاعتبارية	法人资格	Fǎrén Zīgé
تحت التصفية	清算中	Qīngsuàn Zhōng
الاحتجاج على الغير	对抗第三人	Duìkàng Dìsānrén

سجل مراجعة الترجمة نسخة مدققة

译文审校记录

الموقع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
المادة 8	حُذِفَ قيد "حسن النية" (善意) المضاف في الترجمة؛ النص العربي يطلق "الغير" دون تقييد.	إزالة "الغير" من النص العربي.
المرسوم (ثانياً)	أُضيفت "الأحكام" (相关规定) التي كانت مختزلة إلى "الاختصاصات" فقط.	إزالة "الأحكام" من النص العربي.
المادة 2	أُعيدت عبارة "بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس" الساقطة من الترجمة.	إزالة "بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس" من النص العربي.
المادة 12	توحيد المصطلح مع المادة 4: (شركة ذات مسؤولية محدودة) بدل (شركة ذات مسؤولية محدودة).	إزالة "شركة ذات مسؤولية محدودة" من النص العربي.
المادة 14	مواءمة العمودين: حكم عدم المنافسة كان في الصيني دون العربي؛ أُضيف للعربي لموافقته النظام.	إزالة "حكم عدم المنافسة كان في الصيني دون العربي" من النص العربي.
المادة 4	شركة التضامن: اعتماد 无限公司 مصطلحاً رئيسياً (لوجود الشخصية الاعتبارية) مع إبقاء المرادف.	إزالة "شركة التضامن: اعتماد 无限公司 مصطلحاً رئيسياً (لوجود الشخصية الاعتبارية) مع إبقاء المرادف" من النص العربي.
المراجعة الثانية — تدقيق ذاتي وتحقق من النص الرسمي (جريدة أم القرى / وزارة التجارة) · 已对照官方公报核 · 第二轮审校		
المادة 4 والقاموس	تصحيح مصطلح أدخله المدقق في الجولة الأولى: (شركة ذات مسؤولية محدودة) غير موجود في القانون الصيني، واعتمد (شركة ذات مسؤولية محدودة).	إزالة "شركة ذات مسؤولية محدودة" من النص العربي.
المادة 6	إضافة مُهل التظلم (60 يوماً أمام الوزارة / 30 يوماً للبت) بعد التحقق من النص الرسمي.	إزالة "إضافة مُهل التظلم (60 يوماً أمام الوزارة / 30 يوماً للبت) بعد التحقق من النص الرسمي" من النص العربي.
المادة 7	إضافة حكم "جواز اقتراح الوثائق بترجمة إلى لغة أخرى" — منصوص عليه رسمياً ومهم للمستثمر الأجنبي.	إزالة "جواز اقتراح الوثائق بترجمة إلى لغة أخرى" من النص العربي.
المادة 3 والمرسوم	صقل صياغي: استرجاع 主要办事机构 بدل ترجمة حرفية، وإعادة صياغة البند (ثانياً) نحويًا، و 承受 بدل 承受 (المادة 9).	إزالة "استرجاع 主要办事机构 بدل ترجمة حرفية، وإعادة صياغة البند (ثانياً) نحويًا، و 承受 بدل 承受 (المادة 9)" من النص العربي.
الإخراج	حُذِفَت الرموز التعبيرية من العناوين (كانت سبب تضخم حجم الملف تقنياً)، وضُبطت القاموس وبيانات الملف الوصفية.	إزالة "حُذِفَت الرموز التعبيرية من العناوين (كانت سبب تضخم حجم الملف تقنياً)، وضُبطت القاموس وبيانات الملف الوصفية" من النص العربي.

— نهاية الجزء الأول · 第一部分完 —

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الجزء الثاني: مالية الشركة والأرباح وانتقال الملكية (المواد ١٦-٢٥)
第二部分：公司财务、利润分配与股权转让（第十六条至第二十五条）

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها · Verified Edition · 审校核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》（伊斯兰历1443年第 M/132 号皇家法令颁布，2022年）主要条款的**非官方中文参考译本**，部分条款以摘要方式呈现。本翻译仅供一般性介绍与定向查阅之用，不构成法律意见。唯一具有法律约束力的文本是刊登于沙特官方公报《乌姆·库拉报》（Umm Al-Qura）的阿拉伯文原文。拟据此作出商业决定的投资者，请查阅完整官方文本并咨询具备沙特执业资格的法律顾问。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية لأبرز أحكام نظام الشركات السعودي، وقد صيغت بعض المواد بأسلوب موجز لأغراض العرض بعد مقابلتها بالنص الرسمي. وهي لا تغني عن الرجوع إلى النظام ولائحته التنفيذية بالكامل، ولا تُعد استشارة قانونية. النص العربي المنشور في جريدة أم القرى هو النص الملزم قانوناً والوحيد المعتمد.

الفصل الثاني: مالية الشركة (المواد 16 - 17)

البنية ٢ الشركة المالية (المواد ١٦، ١٧)

المادة	البنية
البنية ١٦ (السنة المالية): تكون السنة المالية للشركة (١٢) شهراً. ويجوز أن تكون السنة المالية الأولى مدة لا تقل عن (٦) أشهر ولا تزيد على (١٨) شهراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.	البنية ١٦ (السنة المالية): تكون السنة المالية للشركة (١٢) شهراً. ويجوز أن تكون السنة المالية الأولى مدة لا تقل عن (٦) أشهر ولا تزيد على (١٨) شهراً من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
البنية ١٧ (السجلات والقوائم المالية): يجب على الشركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيس. وتعد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (IFRS كما اعتمدها SOCPA)، وتودع لدى الجهة المختصة خلال (٦) أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى الشركة التابعة تزويد الشركة القابضة (الأم) بالمعلومات اللازمة لإعداد القوائم المالية الموحدة.	البنية ١٧ (السجلات والقوائم المالية): يجب على الشركة الاحتفاظ بسجلاتها المحاسبية في مركزها الرئيس. وتعد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (IFRS كما اعتمدها SOCPA)، وتودع لدى الجهة المختصة خلال (٦) أشهر من نهاية السنة المالية. وعلى الشركة التابعة تزويد الشركة القابضة (الأم) بالمعلومات اللازمة لإعداد القوائم المالية الموحدة.

مراجع الحسابات: التعيين والإعفاء (المواد 18 - 19)

مراجع الحسابات: التعيين والإعفاء (المواد 18 - 19)

المادة	البنود
الثامنة عشرة (تعيين وعزل مراجع الحسابات): يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المرخص لهم في المملكة، يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله الشركاء أو الجمعية العامة. ويجوز عزله دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضى، مع إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال (5) أيام من صدوره. وفي حال اعتزاله يجب عليه بيان الأسباب، وعلى إدارة الشركة دعوة الشركاء أو الجمعية العامة للنظر في ذلك.	الثامنة عشرة (تعيين وعزل مراجع الحسابات):公司须委任一名 (或多名) 在王国获准执业的审计师，由合伙人或股东大会任命并确定其报酬与任期。审计师可被解聘，但不影响其在有正当理由时获得赔偿的权利；解聘决定及其理由须于作出后五 (5) 日内通报主管机关。审计师辞任的，须说明理由，公司管理层须召集合伙人或股东大会审议。
التاسعة عشرة (عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات): لا يسري متطلب التعيين (المادة 18) على الشركة متناهية الصغر والصغيرة، عدا الشركة: أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك. ب- المدرجة في السوق المالية. ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكاً تمويلية متداولة أو أسهماً ممتازة أو أسهماً قابلة للاسترداد. د- التي يلزم فيها التعيين وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. هـ- الأجنبية. و- التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى، ما لم ينطبق الوصف على جميع تلك الشركات. ويشترط انطباق الوصف خلال السنة المالية الأولى من القيد أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين. ولمن يمثلون (10%) على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيين مراجع حسابات كتابةً.	第十九条 (审计师委任要求的豁免): 微型及小型公司 (小微企业) 豁免第十八条的强制委任义务，但下列公司除外： (一) 设立协议或公司章程规定须委任审计师的； (二) 在资本市场上市的； (三) 发行可交易债务工具、融资凭证、优先股或可赎回股份的； (四) 依相关法规须委任审计师的； (五) 外国公司； (六) 持有其他公司或为其他公司之子公司的，除非小微描述适用于全部相关公司。 豁免以公司自登记后的首个会计年度内、或连续两个会计年度内符合小微描述为条件。持有不少于百分之十 (10%) 有表决权份额或股份的合伙人或股东，可书面要求公司委任审计师。

التزامات المراجع والرقابة وتوزيع الأرباح (المواد 20 - 22)

المادة 20 - 22 (المواد 20 - 22) التزامات المراجع والرقابة وتوزيع الأرباح

المادة	الالتزامات
المادة 20 (المادة 20) التزامات المراجع:	يجب أن يتصف المراجع بالاستقلال وفق المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. ولا يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركة أو إدارتها، ولا القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ولا شراء أو بيع حصص أو أسهم الشركة خلال مدة المراجعة. وله حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ويلتزم بالسرية، ويكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله.
المادة 21 (المادة 21) الرقابة على حسابات الشركة:	للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المادة 22 (المادة 22) توزيع الأرباح:	يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. وإذا وُزعت أرباح بالمخالفة لذلك، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. ولا يلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح الموزعة نظاماً ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

تقاسم الأرباح والخسائر وانتقال الملكية (المواد 23 - 25)

تقسيم الأرباح والخسائر (المواد 23-25)

المادة	البنية
الثالثة والعشرون (تقاسم الأرباح والخسائر): يكون نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال، ويجوز الاتفاق على تفاوت النسب. ويُعد كأن لم يكن كل اتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة (شرط الأسد). ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.	المادة 23 (تقسيم الأرباح والخسائر): كل شريك في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في رأس المال، ويجوز الاتفاق على تفاوت النسب. ويُعد كأن لم يكن كل اتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة (شرط الأسد). ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
الرابعة والعشرون (نصيب الشريك بالعمل): إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ولم يحدد عقد التأسيس نصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس المال. وإذا قدم -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.	المادة 24 (نصيب الشريك بالعمل): إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ولم يحدد عقد التأسيس نصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلاً لحصة أقل شريك في رأس المال. وإذا قدم -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
الخامسة والعشرون (انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم): 1- الحصص (التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة): تنتقل ملكيتها بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 2- أسهم المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة: تتداول بالقيد في سجل المساهمين (المادة 112 من النظام)، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 3- الأسهم المدرجة: تتداول وفقاً لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.	المادة 25 (انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم): 1- الحصص (التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة): تنتقل ملكيتها بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 2- أسهم المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة: تتداول بالقيد في سجل المساهمين (المادة 112 من النظام)، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 3- الأسهم المدرجة: تتداول وفقاً لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. إلزامية التدقيق للشركات الأجنبية والمختلطة (المادة 19/هـ):

نقطة جوهرية للمستثمر الصيني: الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات مقصور على الشركات المحلية الصغيرة ومتناهية الصغر، ولا يشمل

الشركة الأجنبية

بنص البند (هـ)، كما أوضحت وزارة التجارة أن الإعفاء لا يشمل الشركات

المختلطة

أيضاً. أي أن الشركة المملوكة لمستثمر صيني — وحتى المشروع المشترك السعودي-الصيني — ملزمة بتعيين مراجع حسابات مرخص في المملكة سنوياً بغض النظر عن حجمها، ويجب إدراج كلفة التدقيق السنوي في الميزانية منذ اليوم الأول.

2. المعايير المحاسبية السعودية (المادة 17):

تتبنى المملكة

المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

كما اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). معايير المحاسبة الصينية (CAS) متقاربة إلى حد كبير مع IFRS، مما يسهل على المدراء الماليين الصينيين التكيف، لكن يشترط استخدام مكاتب مراجعة مرخصة محلياً، ويلاحظ أن مهلة إيداع القوائم (6 أشهر) تسري على الجميع.

3. استرداد الأرباح الموزعة (المادة 22):

يحمي النظام الدائنين بصرامة، مع ترتيب دقيق للحقوق:

الدائنون يطالبون الشركة

عند التوزيع المخالف،

والشركة تطالب الشريك أو المساهم

برد ما قبضه

ولو كان حسن النية

. في المقابل، الأرباح الموزعة نظاماً من الأرباح القابلة للتوزيع محصنة ولا تُسترد ولو خسرت الشركة لاحقاً — توازن مقصود بين حماية الدائنين واستقرار مراكز المساهمين.

4. توثيق نقل الملكية (المادة 25) — درس في الاستحواذ والتخارج:

في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص، توقيع عقد بيع الحصص (SPA) وحده

لا ينقل الملكية

؛ فالنقل لا يُعتد به حتى

في مواجهة الشركة نفسها

— لا الغير فحسب — إلا من تاريخ القيد في السجل التجاري. وفي المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة يقوم القيد في سجل المساهمين مقام ذلك. أي صفقة استحواذ لا تكتمل إجراءات قيدها معلقة الأثر مهما كانت العقود محكمة.

5. تحول جوهري عن النظام الملغى (المادة 23):

في نظام الشركات السابق (1437هـ) كان شريك العمل

يُعفى تلقائياً

من الخسارة. أما نظام 2022 فجعل الإعفاء

رهيناً باتفاق صريح

وبشرط عدم تقرير أجر له. المستثمر الذي يهيكل شراكة تتضمن شريكاً بجهده (خبرة تشغيلية، إدارة) يجب أن ينص على الإعفاء في عقد التأسيس صراحةً إن أراد — الصمت لم يعد يحميه.

قاموس المصطلحات المالية

财务法律术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني القانوني	النطق (Pinyin)
السنة المالية	会计年度	Kuàijì Niándù
القوائم المالية	财务报表	Cáiwù Bàobiǎo
القوائم المالية الموحدة	合并财务报表	Hébing Cáiwù Bàobiǎo
الشركة القابضة (الأم)	控股公司 (母公司)	Kòngǔ Gōngsī
مراجع الحسابات	审计师 / 注册会计师	Shěnjìshī
الشركة متناهية الصغر والصغيرة	小微企业	Xiǎowēi Qǐyè
الاستقلال (المهني)	独立性	Dúlìxìng
الأرباح القابلة للتوزيع	可分配利润	Kě Fēnpèi Lìrùn
أرباح مرحلية	中期股息	Zhōngqī Gǔxī
سجل المساهمين	股东名册	Gǔdōng Míngcè
أدوات دين / صكوك تمويلية	债务工具 / 融资凭证 (إسلامن سوكوك Sukuk)	Zhàiwù Gōngjù
أسهم ممتازة	优先股	Yōuxiān Gǔ
أسهم قابلة للاسترداد	可赎回股份	Kě Shúhuí Gǔfèn
شرط الأسد (الباطل)	狮子条款 (وفاقء عفا)	Shīzi Tiáokuǎn

الموضع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
المادة 23	الأخطر: الوثيقة نقلت حكم النظام الملغى (1437) — الإعفاء التلقائي لشريك العمل من الخسارة. نظام 2022 يجعله جائزاً بالاتفاق فقط وبشرط عدم تقرير أجر. صُحح العمودان وأضيفت ملاحظة استراتيجية.	المادة 23
المادة 19	القائمة الرسمية ستة استثناءات (أو-) لا ثلاثة، وكان ترقيعها مبعثراً (هـ/ب/ج). استُكملت (الأسهم القابلة للاسترداد، الإلزام بأنظمة أخرى، القابضة/التابعة) وأضيف شرط السنتين وحق الـ10%.	المادة 19
المادة 25	حذف قيد "حسن النية" (سُحِبَ) المُقحم — النمط ذاته المرصود في المادة 8 بالجزء الأول. وأضيفت التوصية البسيطة، وعبارة "في مواجهة الشركة أو الغير"، والإحالة للمادة 112 وفق النص الرسمي.	المادة 25
المادة 22	تصحيح بنية الحقوق: الدائنون يطالبون الشركة، والشركة تطالب الشريك بالرد — الوثيقة خلطت الحقين. وأضيف نطاق الفقرة (المساهمة/المبسطة/ذ.م.م) وقيد "من الأرباح القابلة للتوزيع". تأكد "ولو كان حسن النية" من النص الرسمي.	المادة 22
المواد 18، 21، 24	م18: إضافة "المرخص لهم في المملكة" وحق المعزول في التعويض ومهلة الـ5 أيام وفق النص الرسمي. م21: إضافة "أو نظامها الأساس". م24: إضافة فقرة ازدواج النصيب عند تقديم عمل وحصة معاً.	المواد 18، 21، 24
المادة 20	أضيف حظر الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية (منصوص رسمياً)، وحُذِف إطلاق وصف المسؤولية بـ"التضامن" لعدم التحقق من وروده على إطلاقه في نظام 2022.	المادة 20
مصطلحات Pinyin	تصحيح 小微企业 إلى المصطلح القانوني الصيني المستقر 小微企业، وحذف وسم (SMEs) المضلل — الإعفاء لا يشمل الشركات المتوسطة. تصحيح النطق: Yōuxiǎn Gǔ, Shìzì Héhuǒ / Tiáokuǎn, Xiǎowēi Qǐyè.	مصطلحات Pinyin
الإخراج	توحيد لغة العناوين (كان أحدها بالصينية فقط)، وإزالة كلمة Auditor من العمود العربي، وحذف الرموز التعبيرية (لأثرها التقني على حجم الملف)، وإضافة بيانات وصفية للملف.	الإخراج

نظام الشركات السعودي

Saudi Companies Law

沙特阿拉伯《公司法》中文参考译本

الجزء الثالث (ختم الباب الأول): إدارة الشركة وحوكمتها ومسؤوليتها
(المواد ٢٦-٣٤)

第三部分（第一编终章）：公司管理、治理与责任（第二十六条 至 第三十
（四条

المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ

نسخة مدققة ومتحقق منها من النص الرسمي الكامل · Verified Edition · 全文核验版

إخلاء مسؤولية المترجم

译者声明

تنبيه قانوني | 法律提示

中文：本文件是沙特《公司法》（伊斯兰历1443年第 M/132 号皇家法令颁布，2022年）主要条款的**非官方中文参考译本**，部分条款以摘要方式呈现，但已逐条对照官方全文核验。本翻译仅供一般性介绍与定向查阅之用，不构成法律意见。唯一具有法律约束力的文本是刊登于沙特官方公报《乌姆·库拉报》（Umm Al-Qura）的阿拉伯文原文。拟据此作出商业决定的投资者，请查阅完整官方文本并咨询具备沙特执业资格的法律顾问。

العربية: هذه الوثيقة ترجمة مرجعية غير رسمية لأبرز أحكام نظام الشركات السعودي، وقد صيغت بعض المواد بأسلوب موجز لأغراض العرض بعد مقابلتها بالنص الرسمي الكامل. وهي لا تغني عن الرجوع إلى النظام ولائحته التنفيذية، ولا تُعد استشارة قانونية. النص العربي المنشور في جريدة أم القرى هو النص الملزم قانوناً والوحيد المعتمد.

الفصل الثالث: إدارة الشركة — الواجبات والمسؤولية (المواد 26 - 28)

第三节 公司管理 — 义务与责任 (第二十六条至第二十八条)

المادة	الكل
السادسة والعشرون (واجبات العناية والولاء): يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص: أ- ممارسة مهامه في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الإفصاح عن أي مصلحة له، مباشرة أو غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة.	السادسة والعشرون (واجبات العناية والولاء): 公司经理或董事会成员须履行忠实与勤勉义务，尤其包括： (一) 在其获授权限范围内履行职务； (二) 为公司利益行事并促进公司成功； (三) 独立作出决策或进行表决； (四) 尽到合理且可预期的注意、审慎与技能； (五) 避免利益冲突情形； (六) 披露其在为公司利益进行的业务与合同中拥有的任何直接或间接利益； (七) 不接受第三方给予的、与其在公司职务有关的任何利益。
السابعة والعشرون (تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول): 1- لا يجوز للمدير أو عضو مجلس الإدارة أن تكون له أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو من يفوضونه. 2- لا يجوز له الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أي من فروع نشاطها، إلا بترخيص كذلك. 3- لا يجوز له استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته أو المعروضة على الشركة، لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. الاستثناءات (على الفقرة 1 فقط): التعاقد عبر منافسة عامة؛ وتلبية الاحتياجات الشخصية بالأوضاع والشروط نفسها المتبعة مع عموم المتعاملين وضمن نشاط الشركة المعتاد؛ وما تحدده اللوائح. الجزاء: لمخالفة (1): طلب إبطال العقد وإلزام المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له. ولمخالفة (2): التعويض المناسب.	السابعة والعشرون (تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول): 1. 未经合伙人、股东大会或其授权者批准，经理或董事会成员不得在为公司利益进行的业务与合同中拥有任何直接或间接利益； 2. 未经上述批准，不得参与任何与公司相竞争的业务，或在公司经营的任何业务分支上与公司竞争； 3. 不得利用公司资产、公司信息，或以其职务身份获悉的、或向公司提供的投资机会，为自己谋取直接或间接利益。 例外 (仅适用于第1款)： 通过公开招标订立的业务与合同；按公司对一般客户所适用的同等条件、且属公司日常经营范围的个人需求交易；以及实施条例规定的其他情形。 救济： 违反第1款：可诉请撤销合同，并责令违反者交出由此获得的任何利润或利益；违反第2款：可诉请适当赔偿。

المادة	الكل
الثامنة والعشرون (مسؤولية الإدارة): 1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو عن أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. 2- نطاق المسؤولية: تكون شخصية على من صدر منه الخطأ، ومشاركة على الجميع إذا صدر القرار بإجماعهم. وإذا صدر بالأغلبية فلا يُسأل المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعفي الغياب من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. 3- تأمين D&O: للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلسها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.	第二十八条 (管理层责任) : 1. 经理及董事会成员就违反本法、设立协议或公司章程，或因其执行职务中的过错、疏忽或懈怠所致损害，向公司、合伙人、股东或第三方承担连带赔偿责任。任何相反约定视为不存在。 2. 责任范围: 责任原则上由过错行为人个人承担；决议经全体一致通过的，由全体共同承担。决议以多数通过的，在会议纪要中明确记录反对意见的成员不承担责任。缺席不免除责任，但经证明缺席者不知悉该决议、或知悉后无法提出反对的除外。 3. 董责险 (D&O) : 公司可为其经理或董事会成员在任职期间投保，覆盖因其职务身份产生的任何责任或索赔。

دعاوى المسؤولية وقاعدة تقييم القرارات (المواد 29 - 31)

مسئولية وقرار تقييم (المواد 29-31)

المادة	البنود
المادة التاسعة والعشرون (دعوى الشركة والشريك أو المساهم): 1- للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء المجلس، بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة وتعيين من ينوب عنها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفعها. 2- الدعوى المقررة للشركة (الاشتقاقية): لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (5%) من رأس المال — ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل — رفعها عند عدم قيام الشركة بذلك، بشروط: أن يكون الهدف الأساس تحقيق مصالح الشركة، وأن تقوم الدعوى على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً وقت رفعها. 3- يشترط إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على الرفع قبل (14) يوماً على الأقل. 4- وللشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية عن الضرر الخاص به.	المادة 29 (دعوى الشركة والشريك أو المساهم): 1. يمكن للشركة أو الشركاء أو الجمعية العامة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء المجلس، بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة وتعيين من ينوب عنها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفعها. 2. الدعوى المقررة للشركة (الاشتقاقية): لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (5%) من رأس المال — ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل — رفعها عند عدم قيام الشركة بذلك، بشروط: أن يكون الهدف الأساس تحقيق مصالح الشركة، وأن تقوم الدعوى على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً وقت رفعها. 3. يشترط إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على الرفع قبل (14) يوماً على الأقل. 4. وللشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية عن الضرر الخاص به.
المادة الثلاثون (عدم سماع الدعوى): 1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير أو أعضاء المجلس دون إقامة الدعوى وفقاً للمادة (29). 2- فيما عدا حالي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (5) سنوات من نهاية السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو (3) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو المعني، أيهما أبعد.	المادة 30 (الوقت): 1. يمكن للشركة أو الشركاء أو الجمعية العامة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء المجلس، بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة وتعيين من ينوب عنها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفعها. 2. الدعوى المقررة للشركة (الاشتقاقية): لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (5%) من رأس المال — ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على نسبة أقل — رفعها عند عدم قيام الشركة بذلك، بشروط: أن يكون الهدف الأساس تحقيق مصالح الشركة، وأن تقوم الدعوى على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً وقت رفعها. 3. يشترط إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على الرفع قبل (14) يوماً على الأقل. 4. وللشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية عن الضرر الخاص به.

المادة	الكل
الحادية والثلاثون (قاعدة تقييم القرارات — BJR): يُعد المدير أو عضو المجلس قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية، إذا: أ- لم تكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- أحاط وألّم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة، وفق اعتقاده المعقول. ج- اعتقد جازماً وب عقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويشمل "القرار" لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.	第三十一条 (决策评估规则 — 商业判断规则 BJR) : 经理或董事会成员善意作出或表决通过的决策，符合下列条件的，视为已履行其义务： (一) 与决策事项无利害关系； (二) 依其合理认知，已在当时情形下适度知悉并了解决策事项； (三) 坚定且理性地相信该决策符合公司利益。 证明上述条件不成立的举证责任由原告承担。就本条而言，"决策"包括就公司事务的作为或不作为。

نفقات الدعوى والتنفيذ على الأرباح والحصص (المواد 32 - 34)

诉讼费用与对利润及股权的执行（第三十二条至第三十四条）

المادة	البنية
الثانية والثلاثون (نفقات إقامة دعوى المسؤولية): للجهة القضائية المختصة — بناءً على طلب الشريك أو المساهم — تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أياً كانت نتيجتها، إذا أقامها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.	الثانية والثلاثون (نفقات إقامة دعوى المسؤولية): للجهة القضائية المختصة — بناءً على طلب الشريك أو المساهم — تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أياً كانت نتيجتها، إذا أقامها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.
الثالثة والثلاثون (التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم): للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تقاضي حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.	الثالثة والثلاثون (التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم): للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تقاضي حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
الرابعة والثلاثون (التنفيذ على الحصص والأسهم): مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة ذات العلاقة، للدائن الشخصي — فضلاً عن حقه في المادة (33) — أن يطلب من الجهة القضائية المختصة: أ- بيع ما يلزم من حصص الشريك المدين ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء حق استرداد تلك الحصص وفقاً لأحكام النظام. ب- بيع ما يلزم من أسهم المساهم المدين، ويكون للمساهمين — في المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة — الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (15) يوماً من تاريخ عرضها للبيع، إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.	الرابعة والثلاثون (التنفيذ على الحصص والأسهم): مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة ذات العلاقة، للدائن الشخصي — فضلاً عن حقه في المادة (33) — أن يطلب من الجهة القضائية المختصة: أ- بيع ما يلزم من حصص الشريك المدين ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء حق استرداد تلك الحصص وفقاً لأحكام النظام. ب- بيع ما يلزم من أسهم المساهم المدين، ويكون للمساهمين — في المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة — الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (15) يوماً من تاريخ عرضها للبيع، إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

ملاحظات المترجم الاستراتيجية

译者战略性注释

1. قاعدة تقييم القرارات (المادة 31) — الاسم الرسمي والملاذ الآمن:

العنوان الرسمي في النظام هو

"قاعدة تقييم القرارات"

(وليس "الاجتهاد التجاري" الشائع تداولاً)، وهي المقابل السعودي لقاعدة Business Judgment Rule. توفر ملاذاً آمناً للمدير حسن النية: لا يُسأل عن النتائج السيئة لقرار مستوفٍ لشروطها ولو خسرت الشركة. لاحظ ثلاث نقاط عملية: عبء إثبات انتفاء الشروط على المدعي؛ والقاعدة تشمل

عدم التصرف

(الامتناع قرار أيضاً)؛ وحسن النية شرط في صدر القاعدة لا زائدة لغوية.

2. الدعوى الاشتقاقية (المادة 29) — سلاح الأقلية وورقة تفاوض:

أقوى أدوات المستثمر الأجنبي الأقلية ضد "الاستيلاء الداخلي" (Tunneling): إذا امتنعت الشركة — التي قد يسيطر عليها الشريك المحلي — عن مقاضاة مدير أضر بها، فلن يملك 5% رفع الدعوى باسم الشركة.

الورقة الذهبية:

النظام يجيز النص في عقد التأسيس على

نسبة أقل من 5%

— بند يجب على المستثمر الصيني الأقلية طلبه عند التفاوض. وتذكر الشروط: إبلاغ مسبق بـ 14 يوماً، وأساس صحيح، وحسن نية، وصفة الشريك وقت الرفع. وتكتمل الحماية بالمادة 32: تحميل الشركة نفقات الدعوى المرفوعة بحسن نية

أياً كانت نتيجتها

3. المسؤولية ليست تضامنية دائماً (المادة 28) — سجل اعتراضك:

الأصل أن المسؤولية

شخصية

على مرتكب الخطأ، وتصبح مشتركة إذا صدر القرار

بالإجماع

. الدرس العملي لعضو المجلس الصيني: عند القرارات بالأغلبية،

إثبات الاعتراض صراحة في محضر الاجتماع

يعفيك من المسؤولية. والغياب لا يحمي إلا إذا ثبت عدم علمك بالقرار أو عدم تمكنك من الاعتراض بعد العلم — فالصمت بعد العلم مسؤولية.

4. نظرية فرص الشركة (المادة 27) — أوسع مما يبدو:

الحظر لا يقتصر على الفرص المعروضة على المدير بصفته، بل يشمل

الفرص المعروضة على الشركة ذاتها

، ويمتد إلى

معلومات الشركة

لا أصولها فقط. والاستثناءات (المنافسة العامة والاحتياجات الشخصية بشروط السوق) تُرد على حظر تعارض المصالح في الفقرة (1)

فقط

— لا على حظر المنافسة ولا على استغلال الفرص. مخالفة الفقرة (1) جزاؤها إبطال العقد وتجريد المخالف من أي ربح أو منفعة.

5. تأمين المديرين والمسؤولين D&O (المادة 28/3):

أجاز النظام صراحة للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلسها

خلال مدة عمله أو عضويته

ضد المسؤوليات الناشئة بسبب صفته. الشركات الصينية الكبرى تشترط هذا التأمين قبل إيفاد مديرها للفروع الخارجية، وهذا النص يزيل أي التباس نظامي — مع ملاحظة أن التغطية مرتبطة بمدة الصفة.

6. استرداد الحصص لا "الشفعة" (المادة 34) — وبند يجب إدراجه في النظام الأساس:

عند التنفيذ الجبري على حصص شريك في LLC، مصطلح النظام الدقيق هو

حق "استرداد"

باقي الشركاء للحصص (وفق أحكام النظام)، وهو غير الشفعة اصطلاحاً. أما في المساهمة غير المدرجة والمساهمة المبسطة فأولوية المساهمين في الشراء خلال 15 يوماً

ليست تلقائية

— لا تنشأ إلا إذا نص عليها النظام الأساس. بند صياغي إلزامي في قائمة فحص أي مستثمر يريد إبقاء الشركة "مغلقة" أمام الغرباء.

قاموس الحوكمة والمسؤولية

公司治理与责任术语表

المصطلح العربي	المصطلح الصيني القانوني	النطق (Pinyin)
مدير الشركة	公司经理	Gōngsī Jīnglǐ
عضو مجلس الإدارة	董事会成员 (董事)	Dǒngshìhuì Chéngyuán
واجبات العناية والولاء	忠实与勤勉义务	Zhōngshí Yǔ Qínmiǎn Yìwù
تعارض المصالح	利益冲突	Lìyì Chōngtū
حظر منافسة الشركة	竞业禁止	Jìngyè Jìnzhǐ
الفرصة الاستثمارية للشركة	公司 (商业) 机会	Gōngsī Jīhuì
المسؤولية التضامنية	连带责任	Liándài Zérèn
تأمين المديرين والمسؤولين (D&O)	董责险 (董事及高管责任险)	Dǒngzé Xiǎn
الدعوى الاشتقاقية (النيابية)	股东代表诉讼	Gǔdōng Dàibiǎo Sùsòng
قاعدة تقييم القرارات (BJR)	决策评估规则 (商业判断规则)	Juécè Pínggū Guīzé
عدم سماع الدعوى (التقادم)	诉讼时效	Sùsòng Shíxiào
إبراء الذمة	免责批准	Miǎnzé Pīzhǔn
حق استرداد الحصص	份额赎回权	Fèn'é Shúhuí Quán
الأولوية في شراء الأسهم	优先购买权	Yōuxiān Gòumǎi Quán
عبء الإثبات	举证责任	Jǔzhèng Zérèn

سجل مراجعة الترجمة
متحقق من النص الكامل

译文审校记录

الموقع	الملاحظة والتصحيح	الشرح
تدقيق ثنائي اللغة مقابل النص الرسمي الكامل للمواد 26-34 قبل الإصدار · 已逐条对照官方全文核验后发布		
مصطلح "المدير"	تصحيح منهجي: الترجمة كانت تجعل "المدير" (وهو عضو مجلس الإدارة) في المواد كافة؛ الصواب 经理. التمييز جوهري: المدير يدير ذ.م.م وشركات الأشخاص، وعضو المجلس للمساهمة.	نظامية: المصطلح "المدير" (مدير) تم ترجمته بـ "المدير". السياق: المصطلح "المدير" (مدير) تم ترجمته بـ "المدير".
المادة 28	تصحيح إطلاق "التضامن": النص الرسمي يجعل المسؤولية شخصية أو مشتركة (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.	توضيح: المصطلح "التضامن" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
المادة 27	إضافة "معلومات الشركة" و"الفرص المعروضة على الشركة" الساقطتين من الفقرة (3)، وتقييد الاستثناءات بالفقرة (1) فقط مع استكمال شرطي "نشاط الشركة المعتاد" وإحالة اللوائح.	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
المادة 29	توثيق نسبة 5% ومهلة 14 يوماً من النص الرسمي، وإضافة الساقط: جواز النص على نسبة أقل، وشرطا الأساس الصحيح وصفة المدعي وقت الرفع، وتولي المصفي الدعوى أثناء التصفية.	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
المادة 31	اعتماد العنوان الرسمي "قاعدة تقييم القرارات" بدل "الاجتهاد التجاري"، وإضافة شمول "عدم التصرف"، وتوثيق عبء الإثبات على المدعي وشرط حسن النية في صدر القاعدة.	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
المادة 34	المصطلح الرسمي "حق استرداد" الحصص لا "الشفعة" (وتصحيح الصيني إلى 赎回权)؛ إضافة المساهمة المبسطة، وقيد "ما يلزم من"، والإحالة لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. توثيق مهلة 15 يوماً وشرط النص عليها في النظام الأساس.	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
المواد 26، 32، 33	م26: استكمال "تعزيز نجاحها" و"مباشرة أو غير مباشرة" وقيد "علاقة بدورها". م32: إضافة "بناءً على طلب الشريك". م33: إثبات أن طلب الجهة القضائية و"صافي الأرباح وشمول المساهم في النص الرسمي (وكان الصيني هنا أدق من العربي).	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.
القاموس والإخراج	إصلاح صف مختلط اللغتين في القاموس، وإضافة مصطلحات (المدير/العضو/الاسترداد/عبء الإثبات)، وتوحيد العناوين ثنائية اللغة، وحذف الرموز التعبيرية، وإدماج فحص الخطوط (TrueType) المعتمد منذ الجزأين السابقين.	توضيح: المصطلح "معلومات الشركة" (المشتركة عند الإجماع فقط). وأضيف استثناء الغائب غير العالم بالقرار، والمساهمون والنظام الأساس و"التقصير" الساقطة.